

Carf derruba duas autuações fiscais do Santander no valor de R\$ 1 bilhão

Decisão foi dada pela Câmara Superior, por maioria de votos

Por **Beatriz Olivon** — De Brasília

22/01/2026 05h03 · Atualizado agora

Presentear matéria



Tiago Conde: decisão é relevante porque Fisco exigia requisito mais restritivo — Foto: Andre Coelho/Valor

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A **Câmara Superior** do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (**Carf**) cancelou duas **autuações** recebidas pelo **Banco Santander**, no valor de cerca de **R\$ 1 bilhão**, decorrentes de **compensações tributárias** de **Imposto de Renda** envolvendo

operações relacionadas a uma **unidade** da **instituição financeira** nas **Ilhas Cayman**. A decisão foi proferida por sete votos a três

Menu



Valor
ECONÔMICO

Legislação



Cidadania

mérito, segundo especialistas. Também não é possível apresentar recurso na esfera judicial. A discussão interessa a vários outros bancos com agências localizadas em paraíso fiscal.

Leia também:

BC alertou Augusto Lima, ex-sócio do Master, sobre ‘piscina gelada’ do Banco Pleno

A conta da China na Venezuela pós-Maduro

Os dois processos tratavam da mesma prática, mas para anos diferentes, de 2015 e 2016. A Receita Federal negou compensações de créditos de saldos negativos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com débitos próprios, decorrentes de estimativas, de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, apurados no mesmo período.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esses créditos de saldos negativos envolviam a concessão de empréstimos da unidade do banco nas Ilhas Cayman, em moeda estrangeira, a clientes brasileiros. Isso porque, ao pagar os juros ao banco, o cliente fechava operação de câmbio e o IRRF era recolhido. O banco então compensava esse IRRF pago com IRPJ devido no Brasil.

LEIA MAIS: Opinião Jurídica: Receita Federal endurece critérios para uso de créditos tributários

A base legal usada pelo Santander para fazer essa compensação é a Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001. De acordo com o artigo 9º da norma, o IRRF sobre rendimentos pagos ou creditados à controlada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país com tributação privilegiada, poderá ser compensado com o imposto devido sobre o lucro real da matriz, quando os resultados forem computados na determinação do lucro real da empresa no Brasil (processos nº 16327.720668/2019-42 e 16327.903508/2019-37).

Para a Receita, não seria possível aproveitar o crédito, com base na Instrução Normativa nº 213, de 2002. Isso porque o banco teve prejuízo fiscal no país naqueles anos. Ainda segundo o Fisco, o IR pago só poderia ser compensado se os rendimentos correspondentes fossem tributados no Brasil “e se houver imposto a ser pago sobre a incidência”. De acordo com a Receita o imposto pago no exterior não pode gerar, por si só, saldo negativo de IRPJ. Já para a instituição financeira, não se trata de imposto pago no exterior, mas IRRF retido no Brasil.

Em 2022, a 1ª Turma da Câmara Superior já havia se manifestado no mesmo sentido da decisão de ontem, em julgamento envolvendo o Banco Votorantim (processo nº 16327.900761/2015-13). Mas a composição de conselheiros mudou parcialmente desde então.

Naquele caso, também por maioria de votos, os conselheiros decidiram que o IRRF pago no Brasil sobre rendimentos remetidos para filial domiciliada em paraíso fiscal, cujo lucro foi oferecido à tributação no Brasil, é passível de aproveitamento na apuração do IRPJ da contribuinte (controladora), ainda que esta não apure lucro real positivo.

Naquele julgamento, prevaleceu o voto do conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli. Ele considerou que o banco recolheu o IRRF sobre rendimentos de juros pagos à sua filial domiciliada no exterior (Nassau, também paraíso fiscal). Levou em conta também que o lucro disponibilizado por essa controlada foi oferecido à tributação pela contribuinte (controladora domiciliada no Brasil). Segundo Toselli, o legislador “previu expressamente” essa possibilidade de compensação, o que foi feito com base no artigo 9º da MP 2.158-35, de 2001.

“O legislador seguiu a mesma lógica de aproveitamento de IRRF sobre rendimentos financeiros, condicionando a dedução do crédito do imposto retido à tributação do respectivo resultado auferido pela investida na determinação do lucro real, e nada mais!”, diz ele no acórdão.

De acordo com o tributarista Tiago Conde, sócio do escritório Sacha Calmon Advogados, a decisão tem especial relevância porque a fiscalização passou a exigir requisito diverso e mais restritivo daquele expressamente previsto no artigo 9º da Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001. “É inequívoco que o direito da recorrente encontra-se diretamente assegurado em lei, não podendo ser limitado ou esvaziado por ato infralegal”, afirma.

Por meio de nota, o Santander informa que “obteve decisão favorável na ação, que reconheceu que as limitações impostas por instruções normativas da Receita Federal não têm respaldo na legislação que trata do tema, em especial na Medida Provisória nº 2.158-35/2001 e suas reedições”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conteúdo publicitário

Alarme com câmera Wi-Fi, preço incrível por tempo limitado! (ver preço)

Verisure | Patrocinado

Brasileiros estão preferindo esse novo modelo de Ar Portátil que custa R\$397,90
O novo Ar Portátil já é o mais vendido do ano, não precisa de instalação e esfria o ambiente em até 3 minutos...

Ar Condicionado Vertical | Patrocinado

Plataforma legalizada, saque imediato e cadastro com poucos cliques
Verabet é uma plataforma confiável para você apostar. Bet 100% regulamentada.
Cadastre-se.

Vera.bet.br | Patrocinado

Jogue agora

Novo Ar gela quarto em 3 minutos e não precisa de instalação

Novo modelo de ar portátil vertical vira febre no Brasil devido a onda de calor estar chegando

Ar Condicionado Vertical | Patrocinado

Leia mais

1 colher de chá antes de dormir derrete gordura corporal – Suas roupas vão voltar a servir

Dicas | Patrocinado

Veja agora

Especialista em intestino: “Imploro a todos brasileiros que lavem o intestino com isso”

Nutricionista revela em entrevista o real motivo do aumento da prisão de ventre entre brasileiros

Barriga Leve em Pauta | Patrocinado

Saiba Mais

O valor da sua casa é público (dê uma olhada!)

Calculadora Valor Imóveis | Patrocinado

Muita gordura na barriga? Faça isso antes de dormir

Dicas | Patrocinado

Veja agora

Nova barra anti-queda para banheiro vira febre entre idosos

Exclusivo: evite escorregões, quedas e tenha mais segurança em sua casa, veja mais sobre esse suporte inovador.

Evite quedas e escorregões | Patrocinado

Saiba Mais

Rebeca Abravanel, 45 anos, dirige provavelmente o carro mais caro do Brasil.

One Daily | Patrocinado

Menu



Valor
ECONÔMICO

Legislação



Cidadania

Fábrica autoriza queima de estoque de bolsas de luxo com frete grátis em todo o país.

Estoque limitado, últimas unidades disponíveis com preço inacreditável

Bolsas luxo a preço de fábrica | Patrocinado

Veja se seu sobrenome italiano dá direito à cidadania

Cidadania | Patrocinado

Saiba Mais

Mais do Valor Econômico



Colômbia anuncia tarifa de 30% sobre 20 produtos do Equador

Medida ocorre um dia depois de o presidente equatoriano, Daniel Noboa, taxar o país governado por Gustavo Petro

22/01/2026, 10:11 — Em Mundo



Após adiar visita a Bolsonaro, Tarcísio divulga agenda apenas com despachos internos

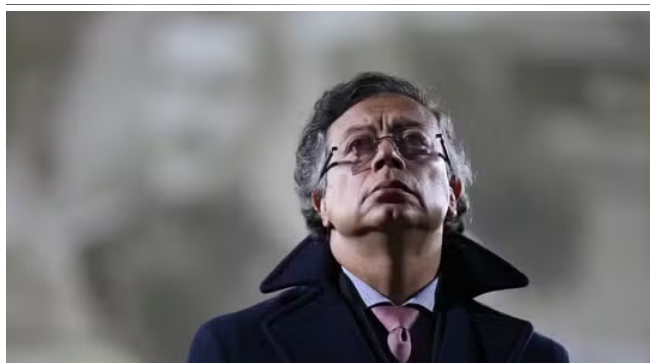
Governador havia alegado compromissos em SP como motivo formal para cancelamento; clima político pesou na decisão, segundo aliados

22/01/2026, 10:02 — Em Política



quase 3.000 voos e a uma supervisão regulatória rigorosa

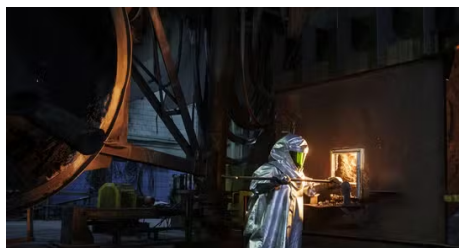
22/01/2026, 10:02 — Em Empresas



Colômbia suspende venda de eletricidade e impõe tarifa de 30% ao Equador

Anúncio vem um dia após o Equador anunciar uma medida semelhante, alegando uma suposta falta de cooperação colombiana no combate ao narcotráfico

22/01/2026, 09:57 — Em Mundo



Vale pretende produzir 1 milhão de toneladas de cobre

A Vale Base Metals está focada nos depósitos que já possui no Brasil para se juntar ao grupo dos maiores fornecedores de cobre do mundo

22/01/2026, 09:55 — Em Empresas



Líderes da UE se reúnem nesta quinta-feira para reavaliar relação com EUA após ameaças sobre a Groenlândia

Donald Trump recuou na quarta-feira de sua ameaça de tarifas contra oito países europeus, descartou o uso da força para tomar a Groenlândia e sugeriu que um acordo estava à vista para encerrar a disputa

22/01/2026, 09:36 — Em Mundo



Entenda o que é o Conselho da Paz de Trump e quais líderes já aceitaram participar dele

Iniciativa, que tem objetivo de resolver conflitos globais, foi lançada em Davos nesta quinta (22); ameaça do comitê de rivalizar com a ONU gera resistência de líderes europeus

22/01/2026, 09:35 — Em Mundo



A falta de movimento parece ser impulsionada pela preferência dos investidores por nomes menores expostos ao boom da inteligência artificial e por uma rotação que se afasta das ações de tecnologia

22/01/2026, 09:33 — Em Empresas

VEJA MAIS

SIGA



EDIÇÕES | GLOBO CONDÉ NAST



Valor

Edição impressa

Valor PRO

Valor RI

Valor International

Revistas e Anuários

Seminários

Valor 360

Pipeline

Valor Investe

Valor One

Valor Pro

O Globo

Extra

CBN

Autoesporte

BHFM

Casa e Jardim

Casa Vogue

Crescer

Monet

Globo Rural

GQ

Marie Claire

TechTudo

Um Só Planeta

Vida de Bicho

Vogue

[QUEM SOMOS](#)

[FALE CONOSCO](#)

[TERMOS E CONDIÇÕES](#)

[TRABALHE CONOSCO](#)

[POLÍTICA DE PRIVACIDADE](#)

[PRINCÍPIOS EDITORIAIS](#)

[ANUNCIE](#)

[MINHA EDITORA](#)